

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1356/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 41

ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีเพราะทนายเองป่วยมาครั้งหนึ่งแล้วศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีและกำชับว่านัดหน้า ให้เตรียมพยานมาให้พร้อม จะไม่ให้เลื่อนคดีอีก นัดต่อมาทนายจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าตัวจำเลยป่วยกะทันหันอยู่ที่ต่างจังหวัดโดยในคำร้องก็ไม่ระบุว่าจำเลยคนใดป่วย ป่วยเป็นอะไร อยู่ที่จังหวัดใด ทั้งพยานอื่นทนายจำเลยก็ไม่จัดให้มาเบิกความ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยประวิงคดี ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กู้เงินโจทก์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วม จนถึงกำหนดแล้ว จำเลยที่ ๑ ชำระเงินต้นให้โจทก์เพียง ๑๑,๙๕๐.๖๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๙๖๒,๖๒๘.๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๕๘๘,๐๔๙.๓๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี และสั่งงดสืบพยานจำเลยว่าเป็นหรือไม่ชอบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรกวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าป่วย โจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ พร้อมกับกำชับจำเลยให้เตรียมพยานมาให้พร้อมศาลจะไม่ยอมให้เลื่อนคดีอีก ครั้นถึงวันนัดทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยป่วยกะทันหันอยู่ที่ต่างจังหวัดเห็นว่า การเลื่อนคดีนัดแรก ศาลชั้นต้นกำชับจำเลยให้เตรียมพยานมาให้พร้อมจะไม่ยอมให้เลื่อนคดีอีก ครั้นนัดที่สองทนายจำเลยก็ขอเลื่อนคดีอีก โดยคำร้องก็ไม่ได้ระบุว่าจำเลยที่เท่าไรป่วย ป่วยเป็นอะไร อยู่ที่จังหวัดใด ทั้งพยานอื่นทนายจำเลยก็ไม่จัดให้มาศาลเพื่อเบิกความ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยประวิงคดีคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายสมาน เวทวินิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายธีระชัย สุตรสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ